

Утверждено
Решением Общего собрания учредителей
ТОО «МФО «Sofi Finance» (Софи Финанс)
Протокол №24 от 02.06.2022 года

Правила
внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия
массового уничтожения
в ТОО «МФО «SOFI FINANCE» (СОФИ ФИНАНС)

Справочная информация

Название:		Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ТОО «МФО «Sofi Finance» (Софи Финанс)			
Версия:		4.00			
Подразделение – ответственный разработчик:		Департамент Compliance Control			
Уровень доступа:		Общий			
	Должность	Ф.И.О.	подпись	Дата	Конт. Тел.
Отв. Разработчик:	Директор	Омиржанов Т.		02.06.22	87072907930

Хронология изменений и дополнений в документ

Ф.И.О. исполнителя	Версия	Описание	Дата
Цепелева К.	1.0	Утверждение 1 версии	01.04.20
Цепелева К.	2.0	Утверждение 2 версии	01.03.21
Омиржанов Т.	3.0	Утверждение 3 версии	03.09.21

Лист согласования

ФИО	Должность	Согласовано	Согласовано с комментариями	Согласование не требуется
Цепелева К.	Директор Департамента Legal	✓		
Айтуарова Б.	Директор Департамента Controlling	✓		

Содержание

1. Термины и сокращения.....	6
2. Основные цели и принципы Правил	8
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.....	9
3. Требования к назначению и квалификации	9
4. Функции, права и обязанности.....	9
5. Порядок фиксирования информации, а также хранения документов и информации	11
6. Процедура обеспечения конфиденциальности информации	12
РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ.....	12
РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ (CUSTOMER ACCEPTANCE POLICY)	12
7. Процедура идентификации, принятия и обслуживания Клиента.....	12
8. Надлежащая проверка Иностраных публичных должностных лиц и Национальных публичных должностных лиц.....	15
РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА И ИЗУЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ	15
9. Основные положения Программы мониторинга и изучения Операций Клиентов.	16
10. Подозрительные и Необычные операции и порядок их выявления.....	17
11. Процедура выявления Операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма	19
12. Отказ в проведении Операции и установлении Деловых отношений, прекращение Деловых отношений.....	19
13. Особенности взаимодействия с Клиентами при прекращении Деловых отношений или приостановления Операции	20
14. Порядок работы с Черным списком	20
15. Порядок представления информации в Уполномоченный орган.....	21
16. Порядок работы в Системе Accuity при представлении информации в Уполномоченный орган.....	22
РАЗДЕЛ 6. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ МФО...	23
17. Цель и виды обучения.....	23
18. Вводный (первичный) инструктаж.....	24
19. Внеплановый (целевой) инструктаж	24
20. Проверка знаний.....	24
РАЗДЕЛ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	25
21. Ответственность	25

22. Заключительные положения.....	25
Перечень приложений.....	25
Приложение №1	26
Признаки Подозрительных операций, составленных на основе признаков определения Подозрительных операций, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан	26
Признаки Подозрительных операций, разработанных МФО самостоятельно.....	30
Форма сообщения по выявленным Необычным/Подозрительным Операциям или Операциям, имеющим характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма	31
1. Термины и сокращения	32
2. Общие положения	33
4. Порядок организации управления риском ОД/ФТ/ФРОМУ в разрезе структурных подразделений и работников.....	33
5. Методика оценки риска ОД/ФТ/ФРОМУ	34
5.1 Оценка степени подверженности МФО риску ОД/ФТ/ФРОМУ	34
7. Порядок проверки эффективности Программы	34

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термины и сокращения

1. В настоящих Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ТОО «МФО «Sofi Finance» (Софи Финанс) используются следующие основные понятия:

- 1) **ERP** - Автоматизированная информационная система ERP Tenggo;
- 2) **подразделение МФО** – структурное подразделение МФО, в обязанности которого входит реализация, продвижение услуг (продуктов) МФО;
- 3) **Деловые отношения** – отношения по предоставлению МФО Клиенту услуг (продуктов), относящихся к финансовой деятельности и финансовым услугам;
- 4) **Досье Клиента** - документы и сведения, формируемые МФО на каждого Клиента, предоставленные в соответствии с внутренними нормативными документами МФО;
- 5) **Доходы, полученные преступным путем** – деньги и (или) иное имущество, полученные в результате совершения уголовного правонарушения;
- 6) **Дистанционное обучение/тестирование** – обучение/тестирование проводимое непосредственно на рабочем месте работника по освоению определенного объема учебного материала посредством системы Дистанционного обучения;
- 7) **Департамент** – Департамент Compliance Control;
- 8) **Закон** - Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28.08.2009г. №191-IV;
- 9) **Иностранное публичное должностное лицо** - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;
- 10) **Национальное публичное должностное лицо** - лицо, занимающее ответственную государственную должность в Республике Казахстан; должностное лицо в Республике Казахстан; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций в Республике Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора в Республике Казахстан;
- 11) **Клиент** – физическое или юридическое лицо, получающее услуги МФО;
- 12) **Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем** – вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в Легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;
- 13) **Необычная операция (сделка)** – операция (сделка) клиента, подлежащая обязательному изучению в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ с учетом признаков определения подозрительной операции, определенных уполномоченным

государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ, а также разработанных МФО самостоятельно;

14) **ОД/ФТ/ФРОМУ** – отмывание доходов/финансирование терроризма/финансирование распространения оружия массового уничтожения;

15) **Операции, подлежащие Финансовому мониторингу** – операции Клиента МФО по получению микрокредита;

16) **Обналичивание денег, полученных преступным путем** - действия, совершаемые физическими или юридическими лицами с целью получения наличных денег путем использования документов при совершении мнимой сделки, направленной на Легализацию (отмывание) денег;

17) **Ответственный работник** – работник Департамента Compliance Control, назначенный приказом Генерального Директора МФО, ответственный за осуществление мониторинга за соблюдением Правил;

18) **Подозрительная операция** – Операция Клиента (включая попытку совершения такой Операции, Операцию, находящуюся в процессе совершения, или уже совершенную Операцию), в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама Операция направлена на Легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или Финансирование терроризма либо иную преступную деятельность;

19) **Правила** - Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ТОО «МФО «Sofi Finance» (Софи Финанс);

20) **Руководящий работник МФО** - Генеральный Директор, Общее собрание учредителей.

21) **система Accuity** – Международная автоматизированная информационная система противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

22) **Уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий Финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом;

23) **Уровень риска** – уровень подверженности Клиента (продукта) риску преднамеренного или непреднамеренного вовлечения МФО в процессы Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и Финансирования терроризма или иную преступную деятельность, определяемый в соответствии с Программой оценки рисков для организации управления рисками Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и Финансирования терроризма МФО;

24) **Финансирование терроризма** – предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо

юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим террористический характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные, финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления террористической деятельности либо обеспечения террористической группы, террористической организации, незаконного военизированного формирования;

25) **Финансовый мониторинг** – совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об Операциях, осуществляемых Уполномоченным органом и МФО в соответствии с настоящими Правилами и Законом;

26) **Черный список** – список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый Уполномоченным органом, а также санкционные перечни, составляемые международными организациями и (или) уполномоченными органами иностранных государств;

2. Основные цели и принципы Правил

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с положениями Закона, Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2020 года №105 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность», а также иными нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Министерства финансов Республики Казахстан и Агентства по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, и определяют основные цели, задачи, требования противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма и программы его реализации. Помимо этого, МФО дополнительно осуществляет соблюдение требований по целевым финансовым санкциям, относящимся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования, предусмотренных статьями 12-1 и 13 Закона.

3. Настоящие Правила регламентируют порядок управления риском ОД/ФТ/ФРОМУ, осуществления Финансового мониторинга и внутреннего контроля в целях противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ, описывают процедуры управления риском ОД/ФТ/ФРОМУ, методику оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, порядок организации управления рисками МФО в разрезе структурных подразделений и (или) работников в части ОД/ФТ/ФРОМУ, а также включает программу принятия и обслуживания клиентов (customer acceptance policy).

4. Основным принципом Правил является обеспечение участия всех работников МФО независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции в выявлении в деятельности Клиентов Операций, подлежащих обязательному контролю, и иных Операций, связанных с Легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или Финансированием терроризма.

5. Внутренний контроль в целях противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма осуществляется в целях:
- 1) обеспечения выполнения МФО требований Закона;
 - 2) поддержания эффективности системы внутреннего контроля МФО на уровне, достаточном для управления рисками Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и Финансирования терроризма и сопряженными рисками (операционного, репутационного);
 - 3) исключение вовлечения МФО, его должностных лиц и работников в процессы Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и Финансирования терроризма.
6. Оценка эффективности внутреннего контроля в целях противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма проводится Департаментом.
7. МФО учитывает опубликованную информацию из отчета оценки рисков Легализации (отмывания) доходов и Финансирования терроризма, при реализации программ, включенных в настоящие Правила. Отчет оценки рисков Легализации (отмывания) доходов и Финансирования терроризма рассматривается и одобряется Межведомственным советом по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и размещается на интернет-ресурсе Уполномоченного органа.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

3. Требования к назначению и квалификации

8. Ответственный работник назначается приказом Генерального Директора.
9. Работники Департамента назначаются приказом Генерального Директора.
10. Ответственный работник должен иметь:
 - 1) высшее юридическое или экономическое образование;
 - 2) наличие стажа работы в сфере противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма не менее 2 (двух) лет, либо стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 3 (трех) лет;
 - 3) наличие безупречной деловой репутации.

4. Функции, права и обязанности

11. Для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма Ответственный работник и работники Департамента осуществляют следующие функции:
 - 1) Обеспечение наличия разработанных настоящих Правил, и (или) изменений (дополнений) к ним, а также мониторинг за их соблюдением в МФО;
 - 2) организация представления и контроль за предоставлением сообщений в

Уполномоченный орган в соответствии с Законом;

3) принятие решений о признании Операций Клиентов в качестве Подозрительных операций и необходимости направления сообщений в Уполномоченный орган в порядке, предусмотренном Правилами;

4) информирование руководящих работников МФО о выявленных нарушениях Правил, в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами МФО;

5) принятие решений об отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними документами МФО;

6) направление запросов руководящим работникам МФО для принятия решения об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом и (или) внутренними документами МФО;

7) подготовка информации о результатах реализации Правил и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма и внутреннего контроля в целях противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма для формирования отчетов руководящим работникам о выявленных недостатках;

8) информирование руководящих работников МФО о выявленных клиентах и принятых мерах по применению целевых финансовых санкций;

9) координация по сбору количественных и качественных показателей для оценки риска вовлеченности организации в процессы ОД/ФТ/ФРОМУ и передачи запрашиваемой информации в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций ежегодно не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом;

10) иные функции в соответствии с настоящими Правилами и внутренними нормативными документами МФО.

12. В целях выполнения возложенных функций Ответственный работник и работники Департамента наделены следующими полномочиями:

1) получать доступ ко всем помещениям МФО, информационным системам, средствам телекоммуникаций, документам и файлам в пределах, позволяющих осуществлять свои функции в полном объеме, и в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами МФО;

2) снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых записей, хранящихся в автоматизированных системах МФО;

3) направлять соответствующим структурным подразделениям МФО указания, касающиеся проведения Операции;

4) осуществлять иные действия в соответствии с настоящими Правилами и внутренними нормативными документами МФО.

13. При осуществлении своих функций Ответственный работник и работники Департамента обязаны:

1) обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих функций;

2) обеспечивать сохранность получаемых от структурных подразделений МФО документов и файлов;

3) выполнять иные обязанности в соответствии с настоящими Правилами и внутренними нормативными документами МФО.

14. Функции Ответственного работника, работников Департамента не совмещаются с функциями подразделений, осуществляющих операционную (текущую) деятельность МФО. Работники Департамента не занимают должности по совместительству в иных структурных подразделениях МФО.

15. Руководство и иные работники МФО должны оказывать Департаменту содействие при осуществлении им функций в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

16. Работники МФО, которым стали известны факты нарушения законодательства Республики Казахстан в области противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма, допущенные работниками МФО при осуществлении Операций, обязаны письменно доводить эти факты до сведения Департамента.

17. Департамент в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами МФО информирует руководство МФО о ставших им известными фактах нарушения Закона, а также настоящих Правил, допущенных работниками МФО.

18. Порядок взаимодействия Департамента с другими структурными подразделениями МФО, при осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма, а также порядок взаимодействия Ответственного работника с руководством МФО предусмотрен настоящими Правилами, а также иными внутренними нормативными документами МФО.

В случае необходимости замещения Ответственного работника передача функциональных обязанностей происходит на основании соответствующего приказа Генерального Директора.

19. Порядок принятия решений Ответственным работником об установлении, продолжении либо прекращении Деловых отношений с Клиентами, о приостановлении либо отказе в проведении Операций Клиентов в случаях, предусмотренных Законом и (или) договорами с Клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними документами МФО предусмотрен настоящими Правилами, а также иными внутренними нормативными документами МФО.

5. Порядок фиксирования информации, а также хранения документов и информации

20. МФО фиксирует информацию, полученную в результате реализации мер внутреннего контроля по противодействию Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Финансированию терроризма и Финансированию распространения оружия массового уничтожения.

21. Фиксирование информации, полученной в результате реализации мер внутреннего контроля по противодействию Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Финансированию терроризма и Финансированию распространения оружия массового уничтожения, осуществляется в информационной системе МФО.

22. Документы и сведения, полученные по результатам реализации мер внутреннего контроля по противодействию Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма, вносятся (включаются) в Досье Клиента. Документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки Клиента, включая досье Клиента, сведения о счете и переписку с ним, хранятся в МФО в течение всего срока действия Деловых отношений, а после прекращения Деловых

отношений с Клиентом - не менее пяти лет со дня прекращения Деловых отношений. Документы и сведения, указанные в настоящем пункте, содержат информацию, которая позволяет восстановить Операции Клиента, включая суммы и виды валют.

23. Информация может храниться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

6. Процедура обеспечения конфиденциальности информации

24. Работники МФО не вправе извещать Клиентов и иных лиц о предоставлении МФО в Уполномоченный орган информации, сведений и документов о таких Клиентах и о совершаемых ими Операциях в соответствии с Законом.

25. Работникам МФО запрещено сообщать Клиентам и иным лицам об особенностях организации в МФО внутреннего контроля в целях противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма.

26. Работникам МФО запрещено сообщать Клиентам и иным лицам о предпринимаемых мерах, связанных с дополнительной идентификацией и изучением осуществляемой ими деятельности в рамках настоящих Правил.

27. В целях обеспечения конфиденциальности доступ к информационным ресурсам, содержащим информацию, связанную с противодействием Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Финансированию терроризма и и Финансированию распространения оружия массового уничтожения, строго ограничивается и контролируется Генеральным директором.

РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

32. Организация управления рисками Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и Финансирования терроризма в МФО осуществляется в соответствии с Программой оценки рисков для организации управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которая предусмотрена в **Приложении №3** к настоящим Правилам. При реализации программы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ МФО учитывает опубликованную информацию из отчета оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с пунктом 6 статьи 11-1 Закона.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ (CUSTOMER ACCEPTANCE POLICY)

33. Процедуры надлежащей проверки Клиентов, принятия и обслуживания их в МФО предусмотрены в настоящей Программе идентификации, принятия и обслуживания клиентов (customer acceptance policy), а также в иных внутренних нормативных документах МФО.

7. Процедура идентификации, принятия и обслуживания Клиента

34. Идентификация Клиента заключается в проведении МФО мероприятий по фиксации и проверке достоверности сведений о Клиенте, установлению и фиксации предполагаемой цели Деловых отношений, а также получению и

фиксированию иных предусмотренных Законом сведений о Клиенте и их представителях.

35. МФО не запрашивает информацию о цели и предполагаемом характере деловых отношений, так как, беря во внимание характер и размер услуг МФО, в каждом случае цель и характер деловых отношений не отличается, и представляет собой получение микрокредита в целях покрытия ежедневных потребительских нужд.

36. МФО проводит идентификацию Клиента в случаях:

- 1) установления Деловых отношений с Клиентом;
- 2) выявления Подозрительной операции (сделки) Клиента;
- 3) совершения Клиентом Необычной операции (сделки);
- 4) совершения Клиентом операции (сделки), имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и Финансирования терроризма.
- 5) Изменения клиентов персональных данных ввиду ряда жизненных обстоятельств;
- 6) наличия подозрений в достоверности предоставленных Клиентов данных;
- 7) регулярного мониторинга клиентских данных и их актуализации в зависимости от присвоенного уровня риска;

37. Идентификация МФО своих Клиентов включает осуществление следующих мер:

- 1) фиксирование сведений, необходимых для идентификации Клиента;
- 2) проведение на постоянной основе проверки Деловых отношений и изучения Операций, включая при необходимости получение и фиксирование сведений об источнике финансирования совершаемых Операций;
- 3) проверка достоверности и обновление сведений о Клиенте.

37. При совершении Клиентом Операции в рамках установленных Деловых отношений, идентификация Клиента не проводится, если она проводилась при установлении таких Деловых отношений, за исключением случаев необходимости обновления ранее полученных либо получения дополнительных сведений в соответствии с Уровнем риска Клиента и настоящими Правилами.

38. Прием Клиента на обслуживание и Идентификацию Клиента проводятся в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, Правилами предоставления микрокредитов и внутренними нормативными документами МФО. Дополнительно, МФО при приеме Клиента на обслуживание учитывает присущие факторы риска, в том числе выявленные и размещенные на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

39. МФО обязано отказать в установлении Деловых отношений с Клиентом и вправе прекратить Деловые отношения с Клиентом в случаях, установленных пунктом 49 настоящих Правил.

40. Контроль за проведением на должном уровне идентификации Клиента осуществляется Департаментом.

41. В зависимости от Уровня риска Клиента степень проводимых МФО мероприятий по идентификации Клиента выражается в: 1) стандартной идентификации; 2) усиленной идентификации.

Применение стандартной идентификации Клиента включает в себя сокращение МФО частоты обновления идентификационных данных по Клиенту в соответствии с приложением №1;

42. Стандартная идентификация Клиента не применяется при наличии у МФО оснований полагать, что целью Деловых отношений либо совершаемой Клиентом операции является Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, Финансирование терроризма или Финансирование распространения оружия массового уничтожения.

43. При применении Стандартной идентификации Клиентов фиксируются данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан), юридический адрес, фактический адрес места проживания, контактный номер, электронная почта, сверка фотографий клиента и фотографий документа, удостоверяющего его личность.

44. Усиленная идентификация Клиента применяется в следующих случаях:

- 1) присвоения Клиенту высокого Уровня риска в порядке, установленном в Приложении №3 к настоящим Правилам;
- 2) выявления в процессе мониторинга и изучения Операций Клиента Подозрительной операции либо попытки ее совершения, за исключением ситуаций, при которых проведение усиленной идентификации может привести к его непреднамеренному информированию о направлении сообщения о такой Операции в Уполномоченный орган;
- 3) наличия сомнений в достоверности представленных Клиентом сведений;
- 4) в иных случаях, по решению Ответственного работника.

45. При применении МФО усиленной идентификации Клиента дополнительно осуществляются одно или несколько из следующих действий:

- 1) установление причин запланированных или проведенных Операций;
- 2) увеличение количества и частоты проверок и выявления характера Операций, которые требуют дальнейшей проверки;
- 3) получение сведений о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых Операций;
- 4) получение разрешения Руководящего работника МФО на установление, продолжение Деловых отношений с Клиентом.

46. МФО не устанавливает деловые отношения в случае присвоения Клиенту недопустимого Уровня риска в порядке, установленном в **Приложении №3** к настоящим Правилам,

47. При проведении идентификации Клиента в МФО осуществляется проверка представленных Клиентом документов и сведений путем сверки с данными из доступных источников в порядке, установленном внутренними нормативными документами МФО, либо другими способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, позволяющими установить и удостоверить личность Клиента.

48. В процессе идентификации Клиента МФО проводится проверка на наличие такого Клиента в Черном списке. Проверка наличия Клиента в Черном списке не зависит от Уровня риска Клиента и осуществляется по мере внесения изменений в Черный список (обновления Черного списка).

Проверка наличия Клиента в Черном списке осуществляется автоматически в Accuity при создании личного кабинета в EPR.

49. МФО не устанавливает деловые отношения, если:

- 1) Клиент является лицом, включенным в Черный список;

- 2) Клиент являются установленным лицом, в отношении которых применяются международные санкции, в том числе целевые финансовые санкции, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Соединенных Штатов Америки);
 - 3) Клиент является иностранным публичным должностных лицом, близким родственником, представителем, или национальным публичным должностных лицом, близким родственником, представителем;
 - 4) Клиент является национальным публичным должностных лицом, его супругом (супругой), его (её) близким родственником;
 - 5) Клиент является лицом, которому присвоен уровень риска, требующий применения усиленных мер надлежащей проверки в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил.
 - 6) Клиент является лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (территории), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
50. Особенности идентификации Клиента при дистанционном установлении Деловых отношений определяются внутренними нормативными документами МФО, регламентирующими порядок установления дистанционных услуг МФО.

8. Надлежащая проверка Иностранных публичных должностных лиц и Национальных публичных должностных лиц

51. МФО не устанавливает Деловые отношения с Иностранными публичными должностными лицами, их супругами и близкими родственниками. Принадлежность Клиента к категории Иностранного публичного должностного лица, их супругов и близких родственников определяется в Системе Accuity на основании перечня Иностранных публичных должностных лиц, загруженного в Систему Accuity.
52. При установлении Деловых отношений с Клиентом, в обязательном порядке осуществляется проверка принадлежности данного лица к Иностранному публичному должностному лицу, их супругов и близких родственников. Данная проверка осуществляется автоматически в Системе Accuity, после внесения сведений, указанных Клиентом в личном кабинете ERP.
53. МФО не устанавливает Деловые отношения с Национальными публичными должностными лицами, их супругами и близкими родственниками. Принадлежность Клиента к категории Национального публичного должностного лица, их супругов и близких родственников определяется в Системе Accuity на основании перечня Национальных публичных должностных лиц, загруженного в Систему Accuity.
54. При установлении Деловых отношений с Клиентом, в обязательном порядке осуществляется проверка принадлежности данного лица к Национальным публичному должностному лицу, их супругов и близких родственников. Данная проверка осуществляется автоматически в Системе Accuity, после внесения сведений, указанных Клиентом в личном кабинете ERP.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА МОНИТОРИНГА И ИЗУЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ

9. Основные положения Программы мониторинга и изучения Операций Клиентов

55. Цель программы - осуществление МФО комплексных мероприятий по выявлению и направлению в Уполномоченный орган сообщений о Подозрительных операциях.

56. Меры, принимаемые МФО, в соответствии с которыми оказываемые МФО услуги не будут использованы другими лицами для целей совершения или оказания содействия в Легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и Финансировании терроризма, описаны в настоящих Правилах.

57. В рамках программы мониторинга и изучения Операций Клиентов, МФО проводятся мероприятия, направленные на установление целей и оснований всех Необычных, Подозрительных Операций и Операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и Финансирования терроризма, а также при необходимости источника финансирования.

58. Операции, в отношении которых возникают подозрения осуществления данных Операций в целях Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Финансирования терроризма или Финансирования распространения оружия массового уничтожения, отслеживаются вне зависимости от суммы.

Обязательными основаниями для изучения совершаемых Клиентом Операций и фиксирования результатов такого изучения являются:

- 1) совершение Клиентом сложной, необычно крупной либо не имеющей очевидного экономического смысла или видимой законной цели операции с деньгами и (или) иным имуществом;
- 2) совершение Клиентом операции с деньгами и (или) иным имуществом, по которой имеются основания полагать, что она направлена на обналичивание денег, полученных преступным путем;
- 3) совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом, участником которой является лицо, зарегистрированное (проживающее) в государстве (на территории), которое не выполняет и (или) недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а равно с использованием счета в МФО, зарегистрированном в таком государстве (территории).

Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляется уполномоченным органом с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который размещается на его интернет-ресурсе.

59. Частота изучения Операций Клиента определяется с учетом уровня риска Клиента и (или) степени подверженности услуг (продуктов) МФО, которыми пользуется

Клиент, рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, совершения (попытки совершения) Клиентом операций (операции), подлежащих (подлежащей) финансовому мониторингу, а также с учетом имеющихся в МФО типологий, схем и способов Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансированию терроризма.

60. В случае присвоения клиенту высокого уровня риска, а также совершения (попытки совершения) Операций, соответствующих типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) преступных доходов, и финансированию терроризма, МФО увеличивается частота изучения Операций Клиента. При этом под увеличением частоты изучения Операций Клиента понимается осуществление Финансового мониторинга в отношении каждой Операции Клиента.

61. Результат вышеуказанного изучения, оформляется работником Департамента доводятся до сведения Ответственного работника посредством корпоративной почты. Результаты мониторинга и изучения Операций Клиентов используются для ежегодной оценки степени подверженности МФО рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, а также для пересмотра уровней рисков Клиентов.
62. Организация процесса выявления, Подозрительных и Необычных Операций, а также Операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и Финансирования терроризма, осуществляется Департаментом.
63. В целях выявления Подозрительных операций работниками Департамента используется информация, выгружаемая с информационных систем МФО, содержащая сведения по проведенным выдачам микрокредитов, за отчетный период. Под отчетным периодом понимается период времени, регламентированный законом ПОД/ФТ, в течение которого должны быть направлены Уполномоченному органу сведения и информация об Операциях, подлежащих Финансовому мониторингу.
64. Окончательное решение о признании Операции Клиента Подозрительной/Необычной операцией или Операцией, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и Финансирования терроризма и представлении сведений о ней в Уполномоченный орган принимает Ответственный работник.
65. Информация, а также документы, полученные в результате реализации программы мониторинга и изучения Операций Клиентов, вносятся (включаются) в Досье Клиента. Досье Клиентов хранятся в МФО на протяжении всего периода Деловых отношений с Клиентом и не менее 5 (пяти) лет после совершения Операции.
66. Механизм взаимодействия подразделений МФО при выявлении Необычных и Подозрительных Операций выражается в направлении соответствующих сообщений посредством внутренней электронной почтовой системы, существующей в МФО. В сообщениях, содержащих сведения о Необычных и Подозрительных Операциях, а также сообщениях, содержащих сведения о решении работников Департамента или Ответственного работника, принятом в отношении таких сообщений, направляемых путем электронной почтовой системы, существующей в МФО, содержатся сведения о дате и времени составления сообщений, сведения о работниках МФО (фамилия, имя, отчество, должность), составивших сообщение, его подпись, установленная во внутренней электронной почтовой системе, существующей в МФО.
67. В одном сообщении допускается содержание информации о нескольких Операциях. Сообщения по выявленным Необычным и Подозрительным Операциям, а также результаты их изучения хранятся МФО не менее 5 (пяти) лет после совершения Операции.

10. Подозрительные и Необычные операции и порядок их выявления

68. Подозрительные и Необычные операции подлежат Финансовому мониторингу, независимо от формы и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены.
69. Операции признаются Подозрительными в соответствии с настоящей Программой мониторинга и изучения Операций Клиентов или в результате изучения Операций у МФО имеются основания полагать, что Операции Клиента связаны с Легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) Финансированием терроризма.

70. В МФО для целей признаков определения Подозрительных операций, определенных Уполномоченным органом, с учетом масштаба и основных направлений деятельности МФО, характера, масштаба и основных направлений деятельности Клиентов, уровня рисков, связанных с Клиентами и их Операциями, определены следующие оценочные категории:

- 1) систематичность - проведение Клиентом нескольких аналогичных Операций за 1 календарный день;
- 2) регулярность - проведение Клиентом ежедневных аналогичных Операций;
- 3) значительность - проведение Клиентом Операции на сумму равную или превышающую, определенной МФО;
- 4) излишняя озабоченность - интерес Клиента в вопросах конфиденциальности в отношении проводимой Операции, в том числе раскрытие информации о проводимой Операции государственным органам;
- 5) небольшой период - проведение Клиентом аналогичных операций по п.1 в течение установленного МФО периода последовательных календарных дней;

71. Перечень признаков Подозрительных операций, составленных на основе признаков определения Подозрительных операций, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан, а также разработанных МФО самостоятельно определены в Приложении №1 к настоящим Правилам.

72. Подозрительные операции выявляются работниками Департамента из информации, выгружаемой с информационных систем МФО, содержащие сведения по проведенным выдачам микрокредитов, за предыдущий период.

73. При выявлении признаков Подозрительной или Необычной операции, или при возникновении сомнений в части правомерности квалификации Операции в качестве Подозрительной или Необычной операции, работник структурного подразделения, непосредственно взаимодействующего с Клиентом, оформляющий Операцию, или выявивший подозрительность операции, незамедлительно направляет в Ответственному работнику посредством внутренней электронной почтовой системы, существующей в МФО, сообщение с описанием ситуации.

74. Ответственный работник после получения сообщения о выявлении признаков Подозрительной операции или Необычной операции незамедлительно анализирует полученную информацию, при необходимости направляет структурному подразделению, выявившему признаки Подозрительной операции, запрос о предоставлении дополнительных сведений либо документов об Операции и/или Клиенте. По результатам анализа Ответственный работник, в течение 3-х часов с момента получения сообщения о выявлении признаков Подозрительной операции посредством внутренней электронной почтовой системы, существующей в МФО, информирует работника, направившего сообщения, о признании/непризнании Операции Подозрительной или Необычной операций.

75. При признании Операции в качестве Подозрительной или Необычной Операцией информация о такой Операции предоставляется в Уполномоченный орган в соответствии с порядком, установленным главой 15 настоящих Правил.

76. В случае осуществления Клиентом систематически и (или) в значительных объемах Необычных и (или) Подозрительных Операций в отношении такого Клиента и его Операций проводятся меры усиленной идентификации Клиентов.

11. Процедура выявления Операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма

77. Операции, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма подлежат Финансовому мониторингу независимо от формы и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены.

78. Типологии, схемы и способы Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма утверждаются Уполномоченным органом и размещаются на его интернет-ресурсе.

79. При утверждении новых типологий, схем и способов Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма Департамент направляет информацию о них заинтересованным структурным подразделениям соответствующим служебным уведомлением посредством внутренней электронной почтовой системы, существующей в МФО. При необходимости Департамент проводит обучение работников, заинтересованных структурных подразделений по вопросам типологий, схем и способов Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма.

80. При выявлении или при возникновении сомнений в части правомерности квалификации Операции в качестве Операции, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма, работник структурного подразделения, непосредственно взаимодействующего с Клиентом, оформляющий Операцию, или выявивший такую Операцию, незамедлительно направляет в Департамент посредством внутренней электронной почтовой системы, существующей в МФО, сообщение с описанием ситуации.

81. Ответственный работник после получения сообщения о выявлении Операции, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма незамедлительно анализирует полученную информацию, при необходимости направляет структурному подразделению, выявившему такую Операцию, запрос о предоставлении дополнительных сведений либо документов об Операции и/или Клиенте. По результатам анализа Ответственный работник, в течение 3-х часов с момента получения сообщения о выявлении такой Операции посредством внутренней электронной почтовой системы, существующей в МФО, информирует работника, направившего сообщения, о признании/непризнании Операции в качестве Операции, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма.

12. Отказ в проведении Операции и установлении Деловых отношений, прекращение Деловых отношений

82. МФО обязан отказать в установлении Деловых отношений в случае:

1) непредставления физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, индивидуального идентификационного номера (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в

соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также сведений о юридическом адресе;

2) совпадения по критериям, указанным в п.49.

83. МФО обязан отказать в проведении Операции в случае:

1) непредставления физическим лицом документа, удостоверяющего его личность, индивидуального идентификационного номера (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а также сведений о юридическом адресе;

2) совпадения по критериям, указанным в п.49.

84. МФО вправе отказать в проведении Операций, а также в установлении Деловых отношений и (или) прекратить Деловые отношения с Клиентом в случае наличия подозрений о том, что Деловые отношения используются Клиентом в целях Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или Финансирования терроризма, или финансированием распространения оружия массового уничтожения.

85. В случаях отказа в установлении Деловых отношений с Клиентом работники структурного подразделения, непосредственно взаимодействующего с Клиентом, информируют об этом Департамент с указанием причин отказа посредством внутренней электронной почтовой системы, существующей в МФО.

86. При наличии оснований для прекращения Деловых отношений с Клиентом работники структурного подразделения, непосредственно взаимодействующего с Клиентом, информируют об этом Департамент, которое на основании полученной информации направляет ответственному работнику, служебную записку с рекомендациями о возможности/невозможности продолжения Деловых отношений.

87. На основании полученной от Департамента служебной записки Генеральный директор принимает решение о продолжении/прекращении Деловых отношений с Клиентом.

88. При отказе от установления и прекращения Деловых отношений с Клиентом МФО учитываются факторы рисков, размещенные на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

13. Особенности взаимодействия с Клиентами при прекращении Деловых отношений или приостановления Операции

89. Работникам МФО запрещено информировать Клиентов и иных лиц об истинных причинах прекращения Деловых отношений или приостановлении Операции, за исключением случаев, когда прекращение Деловых отношений осуществляется из-за невозможности проведения надлежащей проверки (заполнение анкеты, предоставление необходимых сведений и т.д.) или не в рамках настоящих Правил.

14. Порядок работы с Черным списком

90. Выявление Клиента в Черном списке осуществляется автоматически при внесении сведений о Клиенте в ERP.

91. Проверка наличия Клиента в Черном списке осуществляется по мере внесения Уполномоченным органом изменений в Черный список. Обновление Черного списка осуществляется на стороне компании, ведущей сопровождение Accuity.

92. МФО в отношении лиц, находящихся в списке лиц, причастных к террористической деятельности, или в списках, указанных в п.27, принимает меры по прекращению деловых отношений и предоставляет информацию в Уполномоченный орган в порядке, описанном в главе 15 настоящих Правил.

15. Порядок представления информации в Уполномоченный орган

93. МФО предоставляет в Уполномоченный орган сведения и информацию об Операциях, подлежащих Финансовому мониторингу, которые содержат информацию о МФО, информацию об Операции, включая информацию об участниках Операции, и при необходимости, признак определения Подозрительной операции, дополнительную информацию по Операции, подлежащей Финансовому мониторингу.

94. Порядок предоставления МФО сведений и информации об Операциях, подлежащих Финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной операции определяются Уполномоченным органом по согласованию с государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о Противодействии Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма.

95. Сведения и информация об Операциях, подлежащих финансовому мониторингу, документально фиксируются и предоставляются в Уполномоченный орган Департаментом электронным способом посредством веб-сервиса Уполномоченного органа на казахском или русском языке.

96. В целях формирования и отправки в Уполномоченный орган информации о Необычных и Подозрительных Операциях, в МФО используется информация, выгружаемая с информационных систем МФО, содержащая сведения по проведенным выдачам микрокредитов, за предыдущий период.

97. Департамент не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Руководящим работником МФО/Ответственным работником соответствующего решения (совершения действия) предоставляют в Уполномоченный орган электронным способом посредством веб-сервиса Уполномоченного органа на казахском или русском языке сообщения о фактах:

- 1) отказа физическому лицу в установлении Деловых отношений при совпадении с Черным списком;
- 2) прекращения Деловых отношений с Клиентом при совпадении с Черным списком;

98. Сведения и информация по Подозрительным операциям предоставляется МФО в Уполномоченный орган незамедлительно до ее проведения.

99. Сообщения о совершенных Операциях с деньгами и (или) иным имуществом, которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются МФО в Уполномоченный орган не позднее двадцати четырех часов после признания Операции подозрительной. При этом разница между временем совершения Операции и временем признания такой Операции подозрительной не может превышать промежуток времени, определяющий частоту изучения Операции клиента, в соответствии с настоящими Правилами.

100. Сведения и информация по Операциям Клиента, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма предоставляется МФО в Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем признания Операции Клиента имеющей

характеристики, соответствующие типологиям, схемам, способам Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма, и фиксирования результатов такого признания.

101.МФО в случае получения извещения Уполномоченного органа о непринятии информации в течение 24 (двадцати четырех) часов (за исключением выходных и праздничных дней) принимает меры по устранению причин отказа в принятии информации, указанных в извещении, и направляет в Уполномоченный орган исправленную информацию.

102.В случае внесения МФО изменений или дополнений в ранее представленную и принятую Уполномоченным органом информацию, Департамент направляет в Уполномоченный орган новую информацию взамен ранее представленной информации не позднее одного рабочего дня с момента выявления внесений или дополнений в ранее представленную и принятую Уполномоченным органом информацию.

103.В случае получения от Уполномоченного органа запроса на предоставление дополнительной информации, сведений и документов по Операциям, подлежащим финансовому мониторингу, Департамент направляет запрашиваемую информацию, сведения и документы в Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

104.По запросу Уполномоченного органа, связанному с анализом Подозрительной операции, Департамент предоставляет необходимые информацию, сведения и документы не позднее рабочего дня со дня получения соответствующего запроса.

105.В случаях, когда для обработки запроса на предоставление информации, сведений и документов по Операциям, подлежащим финансовому мониторингу, требуется дополнительное время, Департаменту необходимо письменно обратиться в Уполномоченный орган с запросом о продлении срока предоставления информации, сведений и документов. Уполномоченный орган может продлить данный срок не более чем на десять рабочих дней.

106.Запрашиваемая Уполномоченным органом информация, направляется в Уполномоченный орган в соответствии с порядком, определенным в главе 15 настоящих Правил.

107.Документы и сведения об Операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и Подозрительных операциях, направленные МФО в Уполномоченный орган, а также результаты изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций подлежат хранению в МФО не менее 5 (пяти) лет после совершения Операции. Документы и сведения, указанные в настоящем пункте, содержат информацию, которая позволяет восстановить Операции Клиента, включая суммы и виды валют.

16. Порядок работы в Системе Assuity при представлении информации в Уполномоченный орган

108.Полный доступ к Системе Assuity имеют только работники Департамента.

109.Подготовка и отправка информации осуществляется по принципу двойного контроля: Ответственный работник обязан проверить полученную от работников Департамента информацию при принятии решения о направлении сообщения в Уполномоченный орган.

110.Работники Департамента еженедельно проверяют информацию, выгружаемую с информационных систем МФО, содержащие сведения по проведенным выдачам

микрокредитов, за предыдущий период с целью выявления Необычных и Подозрительных Операции.

111.После проверки работником Департамента, выгружаемой информации с целью выявления Необычных и Подозрительных Операций, Операции, подлежащие отправке в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства, направляются Ответственному работнику.

112.Ответственный работник проверяет полученную информацию, при этом он вправе:

- 1) запросить дополнительную информацию по Операции;
- 2) вернуть на доработку автору полученное сообщение;
- 3) передать сообщение в Уполномоченный орган посредством Веб-портала Уполномоченного органа.

113.Решение о направлении сообщения в Уполномоченный орган принимается непосредственно Ответственным работником.

РАЗДЕЛ 6. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ МФО

17. Цель и виды обучения

114.Целью обучения работников МФО по вопросам противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма является получение работниками МФО навыков, необходимых для исполнения ими требований законодательства Республики Казахстан, правил и внутренних нормативных документов МФО в сфере противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма.

115.Департамент осуществляет методологическое сопровождение процесса обучения и проверки знаний работников МФО в части противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма.

116.Программа обучения работников по вопросам противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма включает в себя:

- 1) проведение вводных (первичных) инструктажей;
- 2) проведение внеплановых (целевых) инструктажей.
- 3) проведение плановых инструктажей

117.Плановый инструктаж проводится в соответствии с планом работы Департамента на текущий год.

118.Работники структурных подразделений, непосредственно взаимодействующих с Клиентом МФО, обязательно проходят обучение, предусмотренное 123 настоящих Правил.

119.Обучение проводится в форме Дистанционного обучения, посредством системы Дистанционного обучения, являющейся внутренним ресурсом МФО, а также путем проведения иных форм проведения обучения.

120.Факт прохождения работниками структурных подразделений, непосредственно взаимодействующих с Клиентом МФО обучения подтверждается соответствующими документами о прохождении обучения, которые хранятся в Департаменте на бумажном носителе в течение 1 (одного) года, с даты прохождения соответствующего обучения, в электронном формате в течение 5 лет.

121.Обучение Ответственного работника и работников Департамента осуществляется в соответствии с Требованиями к субъектам финансового мониторинга по подготовке и

обучению работников, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан.

18. Вводный (первичный) инструктаж

122. Ответственное лицо за проведение обучения на основе обучающих материалов, подготовленных Департаментом, проводит вводный (первичный) инструктаж, при необходимости, с привлечением работников Департамента, при приеме нового работника либо при переводе работника из других структурных подразделений МФО в структурное подразделение, непосредственно взаимодействующее с Клиентом.

123. Вводный инструктаж включает в себя:

- 1) ознакомление с настоящими Правилами и иными внутренними нормативными документами, а также законодательством Республики Казахстан, рекомендациями и письмами Уполномоченного органа, регламентирующими деятельность субъектов финансового мониторинга по вопросам противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма;
- 2) изучение типологий, схем и способов Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма, а также признаков определения Подозрительных операций;
- 3) разъяснение норм законодательства по вопросам противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма и настоящих Правил.

19. Внеплановый (целевой) инструктаж

124. Проведение внеплановых (целевых) инструктажей работников структурных подразделений, непосредственно взаимодействующих с Клиентом, осуществляется Департаментом в следующих случаях:

- 1) при изменении законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма, получении информационных документов по данной тематике из государственных органов;
- 2) при изменении настоящих Правил и иных внутренних нормативных документов МФО в части противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма.

20. Проверка знаний

125. Проверку знаний по вопросам противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма следует проводить не реже одного раза в год по итогам планового инструктажа, первичную проверку знаний – сразу после проведения вводного (первичного) инструктажа.

126. Проверка знаний осуществляется ответственным лицом за проведение обучения путем Дистанционного тестирования на основании тестовых материалов, подготовленных Департаментом.

127. Департамент контролирует проведение обучения структурного подразделения, непосредственно взаимодействующего с Клиентом, а также обязано своевременно доводить до сведения заинтересованных структурных подразделений информацию об изменениях в действующем законодательстве Республики Казахстан по вопросам

противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма.

128. Департамент по своей инициативе или по инициативе Руководящего работника МФО может участвовать в проведении вводного (первичного) инструктажа или проверке знаний, а также проводить их лично.

РАЗДЕЛ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21. Ответственность

129. В случае несоблюдения работниками МФО норм и положений настоящих Правил, работники МФО, а также руководители структурных подразделений МФО несут ответственность в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами МФО.

130. Отказ от проведения Операции в соответствии с настоящими Правилами не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности МФО за нарушение условий соответствующих договоров.

22. Заключительные положения

131. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения решением Общего собрания учредителей.

132. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящие Правила, утверждаются решением Общего собрания учредителей.

133. В целях реализации положений настоящих Правил при необходимости разрабатываются соответствующие внутренние нормативные документы.

134. Настоящие Правила пересматриваются и обновляются по мере накопления опыта и изменения в законодательстве Республики Казахстан.

135. Содержание настоящих Правил должно быть доведено до сведения каждого работника МФО в порядке, определенном внутренними нормативными документами МФО. Контроль над ознакомлением положений настоящих Правил возлагается на непосредственных руководителей структурных подразделений и филиалов МФО.

Перечень приложений

Приложение №1. Перечень признаков Необычных и Подозрительных операций, составленных на основе признаков определения Подозрительных операций, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан, а также разработанных МФО самостоятельно;

Приложение №2. Форма сообщения по выявленным Необычным/Подозрительным Операциям или Операциям, имеющим характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма

Приложение №3. Программа оценки рисков для организации управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Приложение №1
к Правилам внутреннего контроля
в целях противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма и
финансирования распространения
оружия массового уничтожения
в ТОО «МФО «Sofi Finance» (Софи Финанс)

**Перечень признаков Подозрительных операций, составленных на основе признаков
определения Подозрительных операций, утвержденных приказом Министра
финансов Республики Казахстан, а также разработанных МФО самостоятельно**

**Признаки Подозрительных операций, составленных на основе признаков
определения Подозрительных операций, утвержденных приказом Министра
финансов Республики Казахстан**

1. Клиент зарегистрирован (проживает) либо систематически совершает операции с участием лиц, зарегистрированных (проживающих) в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а равно с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве (территории).
2. Совершение операций с деньгами и/или иным имуществом с участием некоммерческих организаций, связанных с благотворительной деятельностью и/или иными пожертвованиями (за исключением операций, указанных в коде 3003).
3. Поступление из-за рубежа денег на счета некоммерческих организаций.
4. Операция с участием некоммерческой организации (за исключением операций, связанных с уплатой налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов, пенсионных и социальных отчислений, членских взносов, коммунальных платежей, страховых премий по договорам обязательного страхования, а также операций, указанных в кодах признаков подозрительных операций 1040, 3002, 3003, 3004 и 1041).
5. Систематические переводы клиентом собственных средств в крупных размерах на банковский счет, открытый в оффшорной зоне.
6. В валютном договоре предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, услуг), либо платежи по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидента, зарегистрированного в государстве или на территории, предоставляющем (-щей) льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающем (-щей) раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорной зоне).
7. Проведение операции (сделки) клиентом под руководством третьего лица и/или лиц, присутствующих при операции (сделки).
8. Совершение операций (сделки) лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма по решению суда (за исключением операций на индивидуальных пенсионных счетах по учету обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов).

9. Совершение клиентом операции (операций), по которой возникает основание полагать, что данная операция (операции) направлена на финансирование распространения оружия массового уничтожения.
10. Переводы, связанные с оплатой резидентом нерезиденту неустойки (пени, штрафа) за неисполнение договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или за нарушение условий договора, если размер неустойки превышает десять процентов от суммы не поставленных товаров (невыполненных работ, не оказанных услуг).
11. Поступление на счет клиента крупной суммы денег, при этом получатель имеет незначительные обороты по операциям, и с даты его государственной регистрации прошло менее года.
12. Поступление на счет клиента крупных сумм денег, при этом получателем не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах уплата налогов или других обязательных платежей в бюджет либо имеются задолженности по кредитам банков второго уровня.
13. Систематическое зачисление на счет клиента и списание со счета примерно в одном и том же объеме денег, при этом у субъекта финансового мониторинга возникают основания полагать, что данная операция и/или операции связаны с деятельностью финансовой пирамиды.
14. Систематическое перечисление со счетов юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц денег в крупном размере в качестве дивидендов или прибыли.
15. Перечисление денег в крупном размере в качестве грантов, финансовой помощи, займов или безвозмездной помощи, в том числе с участием нерезидентов, между которыми отсутствуют деловые отношения.
16. Совершение операции с деньгами и(или) иным имуществом в (из) страну с высоким риском финансирования терроризма.
17. Совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом, связанных с благотворительной деятельностью и (или) иными пожертвованиями, за исключением участия некоммерческих организаций.
18. Совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом с участием некоммерческих организаций с религиозным направлением (за исключением операций, связанных с уплатой налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени и штрафов, пенсионных и социальных отчислений, членских взносов, коммунальных платежей, страховых премий по договорам обязательного страхования).
19. Совершение клиентом операции (операций), по которой возникает основание полагать, что данная операция (операции) направлена на финансирование терроризма и (или) экстремизма.
20. Операции с деньгами и иным имуществом, которые связаны с куплей-продажей, транспортировкой, изготовлением, хранением и реализацией предметов, относящихся к химическому, биологическому и ядерному оружию и их составляющим, если это не относится к деятельности клиента.
21. Операции с деньгами и иным имуществом, которые связаны с куплей-продажей предметов военного назначения, медикаментов, если это не относится к деятельности клиента.
22. Операции с деньгами и иным имуществом, которые связаны с куплей-продажей веществ, включающих в себя не только лекарственные препараты, но и другие

синтетические и природные вещества, являющиеся ядовитыми и сильнодействующими, если это не относится к деятельности клиента.

23. Клиенты, их деятельность, операции либо попытки их совершения, признанные подозрительными в соответствии с внутренними процедурами субъекта финансового мониторинга.

24. Попытка совершения подозрительной операции, в отношении которой у субъекта финансового мониторинга возникают подозрения о том, что операция направлена на финансирование терроризма.

25. Указание резидентом по контрактам по экспорту или импорту срока репатриации, превышающего 360 (триста шестьдесят) дней (за исключением контрактов, предусматривающих оказание услуг и/или выполнение строительно-монтажных работ на территории Республики Казахстан).

26. Наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от сложившейся деловой практики.

27. Регулярное перечисление (получение) клиентом денег в рамках сделок по оказанию консалтинговых, маркетинговых, консультационных, исследовательских или иных услуг нематериального характера, в том числе с участием нерезидентов Республики Казахстан.

28. Регулярное перечисление клиентом денег на счета нерезидентов по договорам об импорте работ, услуг и результатов интеллектуальной собственности (маркетинговых, консультационных, рекламных, исследовательских услуг или услуг программного обеспечения), по которым проведение расчетов осуществляется без уплаты налога.

29. Платежи и переводы денег в пользу нерезидентов Республики Казахстан по договору на импорт товаров, не предусматривающему фактическое поступление товара на территорию Республики Казахстан либо не предусматривающему перемещение товара по территории Республики Казахстан.

30. Регулярное поступление переводов денег без открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных средств платежа, клиенту-физическому лицу получателю средств от значительного количества других физических лиц, с последующей выдачей наличных денег их получателю.

31. Платежи и переводы, связанные с привлечением от физических лиц денег и (или) иного имущества, при отсутствии у клиента лицензии на осуществление деятельности в финансовой сфере и (или) деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов.

32. Систематические переводы денег за рубеж без открытия банковского счета, в отношении которых возникают основания полагать, что они совершаются в целях осуществления предпринимательской деятельности.

33. Поступление в пользу клиента платежей с использованием электронных денег в крупном размере либо неоднократное поступление платежей с использованием электронных денег при отсутствии сведений о деятельности клиента в сфере интернет-торговли.

34. Частое поступление в пользу клиента платежей с использованием электронных денег от не идентифицированных владельцев электронных денег (за исключением платежей по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет, оплате коммунальных услуг, услуг связи, услуг телерадиовещания).

35. Существенное увеличение доли наличных денег, поступающих на счет клиента - юридического лица, если обычными для основной деятельности клиента являются расчеты в безналичной форме.

36. Досрочное погашение кредита в крупном размере клиентом, являющимся государственным служащим, если имеющаяся информация не позволяет определить источник финансовых средств.
37. Систематическое снятие с банковского счета (счетов) денег и/или значительной части денег за короткий период времени после их зачисления, полученных за оказание широкого спектра услуг и (или) разные виды товаров, а также переведенных со счета клиента в другом банке.
38. Регулярное зачисление наличных денег на банковский счет клиента от третьих лиц с последующим снятием таких денег клиентом либо переводом всей или большей части суммы в течение одного операционного дня или следующего за ним дня на банковские счета клиента или третьих лиц.
39. Регулярное зачисление клиентом наличных денег на депозиты, открываемые (открытые) в пользу третьих лиц, при отсутствии очевидной связи между деятельностью клиента и таких лиц.
40. Отказ отправителя денег проходить процедуру установления источников доходов, который имеет внешние признаки религиозности, независимо от пола.
41. Обращение физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для осуществления операции по получению заработной платы в соответствии с подпунктом 1) пункта 8 статьи 12 Закона.
42. Зачисление денег на банковский счет лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с частью пятой пункта 1-1 статьи 13 Закона.
43. Перевод собственных средств на банковский счет уполномоченной организации, открытый в иностранном банке, зарегистрированном (проживающем) в государстве (на территории), в отношении которого применяются международные санкции (эмбарго), принятые резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
44. Перевод собственных средств на банковский счет уполномоченной организации, открытый в иностранном банке, зарегистрированном (проживающем) в государстве (на территории), которое не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
45. Предоставление финансового займа нерезиденту на срок свыше семисот двадцати дней без выплаты вознаграждения.
46. Неоднократное проведение клиентом аналогичных операций за короткий промежуток времени, сумма которых в отдельности не превышает пороговые суммы операций, подлежащих финансовому мониторингу, но в результате сложения превышает пороговую сумму (при условии, что деятельность клиента не связана с обслуживанием населения, сбором обязательных или добровольных платежей).
47. Осуществление политическим государственным служащим (его членом семьи и близким родственником) переводов денег на свой банковский счет, открытый за рубежом, или покупка недвижимости за рубежом (Реестр должностей политических и административных государственных служащих, утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150).
48. Проведение расчетов по внешнеэкономическим контрактам (экспортно-импортными) на условиях предоплаты, по которым не состоялась поставка товаров в установленные в таких договорах сроки (продление срока репатриации валюты), либо в

случае наличия информации из открытых источников о невыполнении нерезидентом своих обязательств по другим внешнеэкономическим договорам.

49. Банк-корреспондент отказал в исполнении платежа клиента или направил запрос о предоставлении сведений, разъяснений или документов для завершения операции.

50. Значительные суммы переводов зарубеж, связанных с «временным вывозом» товара с территории Республики Казахстан (для проведения ремонтных работ и сервисного обслуживания).

51. Снятие денег осуществляется на регулярной основе посредством корпоративных карт за короткий период времени со дня их поступления.

Признаки Подозрительных операций, разработанных МФО самостоятельно

1. Оформление клиентом нескольких микрокредитов в течение короткого периода времени (например, 3 микрокредита погашены полностью в течение 3 дней).
2. Сумма входящих платежей клиента за последние 30 календарных дней превысила порог, установленный МФО.

Приложение №2
к Правилам внутреннего контроля
в целях противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма и
финансирования распространения
оружия массового уничтожения
в ТОО «МФО «Sofi Finance» (Софи Финанс)

Форма сообщения по выявленным Необычным/Подозрительным Операциям или Операциям, имеющим характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам Легализации (отмывания) преступных доходов и Финансирования терроризма

В отношении операций/операции Клиента/лица _____
(указать ФИО/наименование и
ИИН/БИН)

от _____ на сумму _____ возникли
(указать дату операции) (указать сумму и валюту операции)
сомнения в части правомерности квалификации ее как необычной/подозрительной
операцией/операцией, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и
способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма/
подозрения, что они/она осуществляется в целях отмывания денег и (или)
финансирования терроризма.

(описать содержание операции, например: клиентом/лицом осуществляется регулярное
зачисление/снятие денег на/со счет(-а))

(указать сведения (ФИО/наименование и ИИН/БИН) о лице (лицах), участвующем
(участвующих) в операции (плательщик, получатель, МФО плательщика, МФО
получателя) при наличии

(описать возникшие затруднения при квалификации операции как
необычной/подозрительной операцией/операцией, имеющей характеристики,
соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания)
преступных доходов и финансирования терроризма/указать причины, по которым
операция квалифицируется как операция, в отношении которой возникают подозрения,
что она осуществляется в целях отмывания денег и финансирования терроризма)

_____ (дата
и время составления сообщения)

ФИО, должность, подразделение, город, отделение, номер телефона

Приложение №3

к Правилам внутреннего контроля
в целях противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем,
финансированию терроризма и
финансирования распространения
оружия массового уничтожения
в ТОО «МФО «Sofi Finance» (Софи Финанс)

**Программа оценки рисков для организации управления риском
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
финансирования терроризма и финансирования распространения
оружия массового уничтожения**

1. Термины и сокращения

1. В Программе оценки рисков для организации управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения используются следующие термины и сокращения:

- 1) **МФО** - ТОО «МФО «Sofi Finance» (Софи Финанс);
- 2) **АФМ** - государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
- 3) **ОД/ФТ/ФРОМУ** - Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
- 4) **ПОД/ФТ** – противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма или иную преступную деятельность;
- 5) **Программа** - Программа оценки рисков для организации управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- 6) **риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – риск ОД/ФТ/ФРОМУ)** – риски преднамеренного или непреднамеренного вовлечения МФО в процессы ОД/ФТ/ФРОМУ или иную преступную деятельность;
- 7) **Accuity** - Автоматизированная информационная система противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
- 8) **Управление рисками ОД/ФТ/ФРОМУ** – совокупность принимаемых МФО мер по выявлению, оценке, мониторингу рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, а также их минимизации (в отношении услуг (продуктов), Клиентов, а также совершаемых Клиентами Операций);
- 9) **Уполномоченный орган** – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

2. Общие положения

2. Настоящая Программа разработана в соответствии с Требованиями к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, утвержденным Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2020 года № 105, и определяет принимаемые МФО меры по выявлению, оценке, мониторингу риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также их минимизации.
3. Настоящая Программа разработана в целях организации в МФО управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
4. При реализации программы управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ МФО учитывает опубликованную информацию из отчета оценки рисков ОД/ФТ в соответствии с пунктом 6 статьи 11-1 Закона.

3. Порядок организации управления риском ОД/ФТ/ФРОМУ МФО.

5. Управление риском ОД/ФТ/ФРОМУ в МФО осуществляется с мануально ответственным лицом в соответствии с п.11 Программы.
6. Структурным подразделением, в компетенцию которого входят вопросы управления риском ОД/ФТ/ФРОМУ, является Департамент Compliance Control.
7. Все работники МФО, непосредственно взаимодействующие с Клиентами, а также осуществляющие разработку продуктов МФО, участвуют в процессе выявления риска ОД/ФТ/ФРОМУ.

4. Порядок организации управления риском ОД/ФТ/ФРОМУ в разрезе структурных подразделений и работников

8. Управление риском ОД/ФТ/ФРОМУ осуществляется на всех этапах и во всех направлениях деятельности МФО в процессе обслуживания Клиентов.
9. Департамент Compliance Control при тесном взаимодействии с работниками МФО, непосредственно взаимодействующими с Клиентами, а также осуществляющими разработку продуктов МФО, организует в МФО работу по управлению риском ОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с настоящей Программой.
10. В целях управления риском ОД/ФТ/ФРОМУ и исключения вовлечения МФО, его должностных лиц и работников в процессы ОД/ФТ/ФРОМУ:
 - 1) работники, непосредственно взаимодействующими с Клиентами, при обращении Клиента за услугой (продуктом) МФО обязаны осуществить надлежащую идентификацию Клиента в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в МФО.
 - 2) работники Департамента Compliance Control обязаны осуществлять обязанности, возложенные на них настоящей Программой.

5. Методика оценки риска ОД/ФТ/ФРОМУ

11. МФО осуществляется оценка степени подверженности МФО риску ОД/ФТ/ФРОМУ и риска Клиента. Оценка риска ОД/ФТ/ФРОМУ в МФО осуществляется вручную ответственным лицом.

5.1 Оценка степени подверженности МФО риску ОД/ФТ/ФРОМУ

12. МФО на ежегодной основе осуществляет оценку степени подверженности МФО риску ОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с факторами рисков, указанными в Приложении №1 к Программе в следующих специфических категориях рисков:

- 1) риск по типу Клиентов;
- 2) страновой (географический) риск;
- 3) риск услуги (продукта) и (или) способа ее (его) предоставления;

12. При оценке степени подверженности МФО риску ОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с факторами рисков, указанными в Приложении №1 к Программе, МФО учитываются следующие сведения, влияющие на итоговый уровень риска:

- 1) количество направленных МФО в АФМ сообщений о подозрительных операциях Клиентов (в веб портале АФМ);
- 2) количество направленных МФО в АФМ сообщений о необычных операциях Клиентов (в веб портале АФМ).

5.2 Оценка риска клиента

13. По результатам анализа имеющихся у МФО сведений и информации о Клиенте в Реестре уровня рисков устанавливается уровень риска Клиента.

14. Риск Клиента и продукта (услуги) МФО оценивается в МФО по следующей шкале:

- 1) низкий;
- 2) высокий;
- 3) недопустимый.

15. Высокий уровень присваивается при наличии отклонений от профиля стандартного клиента, установленного Приложением №1 к Программе, и учета фактических обстоятельств.

16. Недопустимый уровень присваивается при наличии факторов, отраженных в Правилах внутреннего контроля.

6. Порядок присвоения, сроки и основания для пересмотра уровней рисков Клиентов

17. Присвоение уровней рисков Клиентов осуществляется вручную путем проставления соответствующего уровня рисков в Реестре уровня рисков.

18. Уровень риска ОД/ФТ/ФРОМУ присваивается в зависимости от факторов риска, повышающих или понижающих риск ОД/ФТ/ФРОМУ в каждой категории риска.

19. Уровень риска ОД/ФТ/ФРОМУ, присвоенный Клиенту, вне зависимости от факторов риска, повышающих или понижающих риск ОД/ФТ/ФРОМУ, на периодической основе подлежит пересмотру: низкий уровень – 1 раз в 5 лет, высокий – 1 раз в год.

7. Порядок проверки эффективности Программы

20. Оценка эффективности Программы проводится Уполномоченным органом.

21. В случае выявления Уполномоченным органом неэффективности Программы Департамент в сроки, установленные Уполномоченным органом, вносит изменения и/или дополнения в Программу.

Приложение №1
к Программе оценки рисков
для организации управления рисками
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем

Оценка степени подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом странового (географического) риска

МФО предоставляет свои услуги исключительно на территории Республики Казахстан гражданам Республики Казахстан. МФО не сотрудничает с резидентами иностранных государств.

Для предоставления микрокредитов в наличной форме МФО использует отделения, расположенные на территории Республики Казахстан, в свою очередь для предоставления микрокредитов в безналичной форме используется счёт в банке второго уровня, который зарегистрирован в Республике Казахстан. Вернуть микрокредит можно в наличной форме через отделения МФО, при помощи платежных терминалов на территории Республики Казахстан либо посредством электронных платежей на счёт МФО в банке, который зарегистрирован в Республике Казахстан. Операции с деньгами осуществляются на территории Республики Казахстан.

Возможны ситуации, когда Клиент МФО осуществляет возврат микрокредита, используя услуги иностранных финансовых учреждений, либо другое лицо, не являющееся резидентом Республики Казахстан, осуществляет возврат микрокредита вместо Клиента. Такие ситуации составляют незначительную часть от общего числа платежей. В данных ситуациях МФО полагается на системы внутреннего контроля тех финансовых учреждений, на которые поступают платежи с целью погашения микрокредита.

В рамках оценки степени подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом странового (географического) риска, на основании риск-ориентированного подхода, оценивается исключительно Республика Казахстан, так как исключения описанные ранее носят разовый и случайный характер.

Республика Казахстан не является государством, включенным в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Республика Казахстан не является государством, в отношении которого применяются международные санкции (эмбарго), принятые резолюциями Совета Безопасности ООН.

Республика Казахстан не является государством, включенным в перечень оффшорных зон в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 "Об установлении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность".

Республика Казахстан не фигурирует в перечнях стран с высокими рисками ОД/ФТ/ФРОМУ, тем не менее, МФО не в состоянии контролировать риски

ОД/ФТ/ФРОМУ, связанные со входящими платежами, следовательно общая степень подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом странового (географического) риска оценивается как **средняя**.

Оценка степени подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом риска по типу клиентов

МФО предлагает свои услуги только физическим лицам. Для того чтобы получить услуги МФО, Клиент должен быть не моложе 19 и не старше 65 лет.

МФО предлагает свои услуги только резидентам Республики Казахстан, таким образом для того, чтобы получить услуги МФО, Клиент должен иметь индивидуальный идентификационный номер гражданина Республики Казахстан (ИИН) и действительный документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Казахстан. В случае, если Клиент указал некорректный ИИН, выдача микрокредита будет невозможна по причине отказа проведения операции со стороны банков второго уровня.

В случае дистанционного предоставления услуг МФО сотрудничает только с теми Клиентами, которые имеют счёт в одном из банков второго уровня Республики Казахстан. Выдача микрокредита возможна исключительно при использовании счёта в одном из банков второго уровня Республики Казахстан и в наличной форме при получении услуг очно в отделениях МФО.

Клиент МФО должен обладать номером мобильного телефона. В целях дополнительной верификации личности Клиента МФО верифицирует номер мобильного телефона при помощи СМС кода.

МФО не сотрудничает с лицами, фигурирующими в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, как международными, так и Республики Казахстан. В ходе размещения заявки на получение услуг МФО, а также в ходе всего периода сотрудничества, Клиент автоматически проверяется по спискам санкционных лиц/террористов, с целью своевременного обнаружения потенциальных совпадений.

МФО не сотрудничает с иностранными и национальными публичными должностными лицами, с публичными должностными лицами Республики Казахстан, а также их членами семьи и с ними тесно связанными лицами (далее – ПДЛ), в связи с дополнительным риском ОД/ФТ/ФРОМУ, который они несут. В ходе размещения заявки на получение услуг МФО, а также в ходе всего периода сотрудничества, Клиент автоматически проверяется по спискам иностранных публичных должностных лиц, а также публичных должностных лиц Республики Казахстан, с целью своевременного обнаружения потенциальных совпадений.

МФО предоставляет услуги только тем Клиентам, которые успешно прошли через автоматические программы предотвращения мошенничества, регистр должников и другие стадии оценки кредитного риска.

Таким образом лицо, соответствующее стандартному профилю Клиента МФО (далее – Стандартный Клиент), имеет следующие критерии:

- 1) Возраст 19 – 65 лет,
- 2) Гражданство Республики Казахстан,
- 3) Счёт в одном из банков второго уровня Республики Казахстан (для дистанционных Клиентов),
- 4) Верифицированный номер мобильного телефона,
- 5) Нет совпадений со списками санкционных лиц/террористов,

- 6) Нет совпадений со списками публичных должностных лиц,
- 7) Успешное прохождение систем по предотвращению мошенничества и прохождение проверок оценки кредитного риска.

Общая степень подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом риска Стандартных Клиентов оценивается как **низкая**.

Общая степень подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом риска Клиентов ПДЛ или Клиентов, фигурирующих в перечнях санкционных лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, оценивается как **недопустимая**.

Оценка степени подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом риска предоставляемой услуги

МФО предлагает своим Клиентам услугу по предоставлению микрокредита в размере, не превышающем пятидесятикратного размера МРП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Исходя из природы и размера предоставляемой услуги, МФО резюмирует, что микрокредиты используются Клиентом для покрытия ежедневных потребительских нужд, и нет необходимости уточнять цель использования данной услуги в каждом частном случае.

По своей природе услуга МФО простая и понятная. Максимальный размер предоставляемой услуги оценивается как сравнительно низкий. В связи с этим общая степень подверженности МФО риску ОД с учетом риска предоставляемой услуги оценивается как низкая.

Тем не менее, для МФО не представляется возможным верифицировать истинную цель получения услуги. В связи с этим общая степень подверженности МФО риску ФТ с учетом риска предоставляемой услуги оценивается как высокая.

Общая степень подверженности МФО риску ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом риска предоставляемой услуги оценивается как средняя.

Оценка степени подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом риска способа (канала) предоставления услуги

МФО предоставляет услугу своим Клиентам как дистанционно, так и очно посредством отделений МФО.

В рамках дистанционного предоставления услуг МФО идентифицирует своих Клиентов без их физического присутствия, что повышает подверженность рискам ОД/ФТ/ФРОМУ. Для снижения степени подверженности рискам ОД/ФТ/ФРОМУ МФО проводит дополнительные мероприятия с целью верификации идентификационных данных Клиента. При поступлении заявки МФО осуществляет биометрическую идентификацию данных клиента путем осуществления сверки фотографий селфи клиента с документом, удостоверяющим личность, и данными из открытых и иных источников информации.

Помимо этого, МФО верифицирует Клиента в рамках первой платежной операции, которая осуществляется через банковский счет, открытый на имя Клиента. С помощью идентификационного платежа МФО получает достаточные данные для проверки личности Клиента и сравнения данных, которые клиент указал в заявке на предоставление микрокредита. На основании вышеописанных мероприятий по снижению подверженности рискам ОД/ФТ/ФРОМУ, при дистанционном предоставлении услуг у МФО имеются основания полагать, что личность Клиента верифицирована.

В рамках очного предоставления услуг риски недостаточной верификации личности Клиента более не являются актуальными, при этом у Клиента имеется возможность получать услугу МФО, и расплачиваться по своим обязательствам в наличной форме через платежные терминалы или отделения МФО, что значительно повышает подверженность рискам ОД/ФТ/ФРОМУ. При этом стоит отметить максимально возможный размер микрокредита, который является несущественным и в определенной степени снижает привлекательность как услуги, так и способа ее предоставления для целей ОД/ФТ/ФРОМУ.

Общая степень подверженности МФО риску ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом риска дистанционного способа (канала) предоставления услуги оценивается как средняя.

Общая степень подверженности МФО риску ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом риска очного способа (канала) предоставления услуги оценивается как средняя.

Оценка степени подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом количества направленных ФМ сообщений

МФО осуществляет постоянный мониторинг проведенных операций с целью выявления подозрительных и необычных операций. Принимая во внимание степени подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом странового риска, риска клиентов и способа (канала) предоставления услуги, МФО также учитывается количество направленных МФО для установления окончательного уровня риска подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ.

Так, в случае если в деятельности МФО возникнет ситуация, когда МФО в течение 1 года будет направлено в совокупности более 30 ФМ сообщений о подозрительных или необычных операциях, МФО пересмотрит степень подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ в зависимости от обстоятельств, которые будут установлены в ходе анализа информации о направленных ФМ сообщениях.

Учитывая фактические обстоятельства по совокупному количеству направленных ФМ сообщений, МФО резюмирует, что информация о количестве направленных ФМ сообщений не влияет на общий уровень риска, определенный ответственным лицом.

Резюме оценки степени подверженности МФО рискам ОД/ФТ/ФРОМУ

Категория риска	Уровень риска			
	Низкий	Средний	Высокий	Недопустимый
Риск по типу Клиентов				
Стандартный Клиент	x			
Клиент ПДЛ				x
Клиент, связанный с терроризмом, экстремизмом или санкциями				x
Страновой риск				
Республика Казахстан		x		
Риск услуги				
Микрокредит до 50 000 МРП	x			
Риск способа предоставления услуги				
Дистанционный		x		
Очный		x		